

「우정사업본부 감사 규정」

일 부 개 정 안

2024. 3.

우정사업본부

(감사담당관)

1. 개정이유

2023. 9. 1. 전부 개정한 「우정사업본부 감사 규정」에서 현행 감사업무 환경에 맞게 적용할 수 있도록 일부 조항 내용을 개정하거나 신설하여 감사 업무 운영상 나타난 미비점을 개선·보완하고자 함

2. 주요내용

가. 실지감사 절차 등 명확화

- 근무시간 외 감사 실시 사유 명확화(제26조)
- 관계자 녹음 근거 추가(제29조)

나. 감사결과의 처리 기준

- 인사자료 통보 기준 구체화(제31조)
- 주의·경고 요구에 대한 처리 기간 명시(제33조)

다. 재심의 및 직권재심의

- 재심의 사유 규정 신설(제35조의2)
- 직권 심리 및 불이익 변경 결정 금지 규정 신설(제36조의2)

라. 운전면허 행정처분 관리

- 행정정보공동이용시스템을 통한 유효성 검증 근거 마련(제48조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「공공감사에 관한 법률」 및 같은 법 시행령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당없음

4. 담당부서: 감사담당관

5. 시 행 일: 2024년 4월 1일

우정사업본부 감사 규정 일부개정안

우정사업본부 감사 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제26조 제2항 중 "증거인멸 및 진술 번복 방지 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 시간을 연장할 수 있다"를 "관계자 등이 요청하거나 증거인멸 및 진술 번복 방지 등 부득이한 경우에는 관계자 등의 동의를 받아 근무시간 외의 시간에 감사를 실시할 수 있다"로 한다.

제29조 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 감사반은 제19조에 따라 출석·답변하는 관계자 등에게 녹음 여부를 미리 알리고 그의 동의를 받아 조사과정을 녹음할 수 있다.

제31조 제3항제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 제2항제2호의 처분 요구만으로는 처분의 실효성을 확보하기 어려운 경우

제33조 제3항제3호 중 "시정요구"를 "시정 또는 주의요구"로 한다.

제35조의2를 다음과 같이 신설한다.

제35조의2(재심의 사유) 감사기구의 장이 제33조에 따라 처분요구(이하 "원처분요구등"이라 한다)한 사항에 대한 위법 또는 부당한 사유는 다음 각 호와 같다.

1. 원처분요구등과 관련하여 중대한 사실오인이 있는 경우
2. 원처분요구등의 전제가 되는 법령 등의 적용에 오류가 있는 경우
3. 원처분요구등에 영향을 미칠 사항에 관한 판단이 누락된 경우
4. 기타 원처분요구등 이후 새로운 증거가 발견되거나 사정변경 등으로 인

하여 원처분요구등이 적정하지 않게 된 경우

제36조의2를 다음과 같이 신설한다.

제36조의2(직권심리 및 불이익변경의 금지) ① 감사기구의 장은 재심의 신청이 주장하는 사항에 대해서 심리한다. 다만, 필요하다고 인정할 때에는 재심의 신청인이 주장하지 아니한 사실에 대하여도 심리할 수 있다.

② 감사기구의 장은 재심의 청구 사건(제36조에 따라 감사기구의 장이 실시하는 직권재심의는 제외한다)에 대하여는 재심의 신청인에게 원처분요구등 보다 불이익한 판정 또는 결정을 하지 못한다.

제48조 중 "확인 할 수 있도록"을 "정보통신망을 통해 확인하거나"로 한다.

부 칙

이 훈령은 2024년 4월 1일부터 시행한다.

신·구 조문 대비표

현행	개정안
제26조(실지감사의 종결 등) ① (생략) ② 실지감사는 감사 대상기관의 근무시간에 실시하는 것을 원칙으로 하되, <u>증거인멸 및 진술변복 방지 등 불가피한 사유가 있는 경우</u> 에는 시간을 연장할 수 있다.	제26조(실지감사의 종결 등) ① (현행과 같음) ② ----- -----, 관계자 등이 요청하거나 <u>증거인멸 및 진술 변복 방지 등 부득이한 경우에는 관계자 등의 동의를 받아 근무시간 외의 시간에 감사를 실시 할 수 있다.</u>
③ (생략) 제29조(확인서의 징구 등) ① ~ ③ (생략) <신설>	③ (현행과 같음) 제29조(확인서의 징구 등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사받은 제19조에 따라 출석·답변하는 관계자 등에게 <u>녹음 여부를 미리 알리고 그의 동의를 받아 조사과정을 녹음할 수 있다.</u>
제31조(감사결과의 처리기준 등) ① ~ ② (생략) ③ 감사기구의 장은 다음 각 호에 해당하는 경우 제1항제7호에 따라 관련자에 대한 인사자료로 활용할 것을 통보할 수 있으며, 통보를 받은 감사 대상기관의 장은 인사과에 반영하거나 성과급 하향 평	제31조(감사결과의 처리기준 등) ① ~ ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- -----

가 또는 보직해임 등의 인사자료로 활용하여야 한다. 1. ~ 2. (생략) <신설> ④ (생략) 제33조(감사결과의 통보 및 처리) ① ~ ② (생략) ③ (생략) 1. ~ 2. (생략) 3. 시정요구: 2개월 안에 처리하고 그 결과를 지체 없이 회보 4. (생략) <신설>	----- ----- 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 제2항제2호의 처분 요구만으로는 처분의 실효성을 확보하기 어려운 경우 ④ (현행과 같음) 제33조(감사결과의 통보 및 처리) ① ~ ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 시정 또는 주의요구: ----- ----- 4. (현행과 같음) 제35조의2(재심의 사유) 감사기구의 장이 제33조에 따라 처분요구(이하 “원처분요구등”이라 한다)한 사항에 대한 위법 또는 부당한 사유는 다음 각 호와 같다. 1. 원처분요구등과 관련하여 중대한 사실오인이 있는 경우 2. 원처분요구등의 전제가 되는 법령 등의 적용에 오류가 있는 경우 3. 원처분요구등에 영향을 미칠 사항에 관한 판단이 누락된 경우 4. 기타 원처분요구등 이후 새로운
---	---

<신 설>	<u>증거가 발견되거나 사정변경 등으로 인하여 원처분요구등이 적정하지 않게 된 경우</u> <u>제36조의2(직권심리 및 불이익변경의 금지) ① 감사기구의 장은 재심의 신청인이 주장하는 사항에 대해서 심리한다. 다만, 필요하다고 인정할 때에는 재심의 신청인이 주장하지 아니한 사실에 대하여도 심리할 수 있다.</u> <u>② 감사기구의 장은 재심의 청구사건(제36조에 따라 감사기구의 장이 실시하는 직권 재심의는 제외한다)에 대하여는 재심의 신청인에게 원처분요구등 보다 불이익한 판정 또는 결정을 하지 못한다.</u>
제48조(운전면허 행정처분 관리) 감사기구의 장은 「도로교통법」 제93조에 따른 운전면허 취소 또는 정지내역 등을 <u>확인할 수 있도록</u> 운전업무를 하는 공무원 등에게 운전경력증명서를 주기적으로 제출받아 확인·관리할 수 있다.	제48조(운전면허 행정처분 관리) -- ----- ----- ----- <u>정보통신망을 통해 확인</u> <u>하거나, 운전업무를 하는 공무원</u> <u>등에게</u> ----- -----